

1500887-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007320/2022 - 73º D.P. JACANA, 22345786 - 73º D.P.

JACANA, 2007320 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO CASADO

Réu Preso

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500887-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500887-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007320/2022 - 73º D.P. JACANA, 22345786 - 73º D.P.

JACANA, 2007320 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO CASADO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MARCOS ANTONIO CASADO qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 13h00min, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Rua Dos Guarinos, 106, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da

Capital, ele trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, (i) 05 porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, pesando 8,5 g; (ii) 36 porções de cocaína, pesando 16,08g; (iii) 37 porções de cocaína na forma de crack, pesando 10,5g (laudo de constatação de fls. 14/17). Sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), em espécie.

Segundo narra a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo referido e observaram que o acusado carregava, nas mãos, uma pequena sacola plástica, sendo certo que, ao avistar as viaturas, demonstrou nervosismo. Com efeito, os agentes da lei capturam o denunciado e se descobriu que ele, escondia, no interior da referida sacola que carregava, 05 (cinco) porções individuais de maconha, 36 (trinta e seis) porções individuais de cocaína e 37 (trinta e sete) porções individuais de cocaína em forma de crack, todas já fracionadas para pronta venda, bem como R\$64,00 (sessenta e quatro reais), em espécie, decorrente do comércio espúrio, e um aparelho de telefonia celular da marca Samsung.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 04/129, o acusado foi notificado (fls. 135), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa preliminar de fls. 140, subscrita por Dr. Defensor Público nomeado. A denúncia foi recebida por decisão no dia 15 de março de 2022 (fls. 142/146).

Durante a instrução da causa os policiais que foram arrolados na denuncia foram ouvidos eo réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais orais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da denuncia com especial atenção, por ocasião da pena, de seus péssimos antecedentes e de sua reincidência.

A Defesa, por sua vez, requereu absolvição do principio da dignidade da pessoa, já que o acusado é viciado em entorpecente, já está com 68 anos de idade. Requer o redutor legal porque o acusado não é reincidente especifico e é isso que a lei exige para que o beneficio não seja concedido. Requer, portanto, uma interpretação mais benéfica da Lei de Entorpecentes em razão da especialidade deste caso concreto. Requereu, por fim, a aplicação do redutor previsto pelo paragrafo 4º do artigo 33, regime aberto e recurso em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 9/11); o auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), o auto de prisão em flagrante (fls. 4); o laudo de constatação (fls. 17/20), as folhas de antecedentes criminais e demais certidões cartorárias do acusado (fls. 25/51; 61/79; 103/121); bem como o laudo químico toxicológico de fls. 165/167.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, vejamos.

A materialidade devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, fl. 4, boletim de ocorrência, fls. 9/11, auto de exibição e apreensão, fls. 14/15, laudo de constatação provisória, fl. 17/20 e laudo químico toxicológico de fls. 165/167, com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria, de igual forma, é inconteste. Com efeito, se não bastassem os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do denunciado, ele confessou o delito, vejamos.

O policial Dionei, no dia de hoje, reconheceu o acusado de uma ocorrência de trafico de drogas. Estava com o Cabo Ferreira em patrulhamento. Nisso, embaixo de uma arvore, ambos viram duas pessoas. Uma delas era o réu. Ele estava com uma sacola preta nas mãos. Ele soltou a sacola. Estava em uma viatura quatro rodas. Os fatos ocorreram a tarde. Pode afirmar que o saco estava nas mãos do réu que, ao ver a viatura, soltou o saco no chão. Dentro deste saco encontrou a substância ilícita,

já preparada para venda. O entorpecente já estava fracionado para venda, crack, maconha e cocaína, além de R\$ 64,00. Ele admitiu que estava vendendo a droga para o outro indivíduo que também foi levado ao DP que confirmou estar ali para comprar a droga. O local é uma via pública, já conhecido como ponto de venda de drogas. Já fez outras prisões. Ele já foi dizendo que era traficante. Não presenciou o ato da venda.

O Cabo Ferreira também reconheceu o acusado. Estava em patrulhamento pela via quando, pelo seu lado esquerdo, avistou o acusado junto com outra pessoa. Suspeitou e determinou que o parceiro fizesse a abordagem. O acusado segurava um saco que, durante a abordagem, jogou no chão. No saco, o parceiro localizou entorpecente, maconha, cocaína e crack já embalador para venda a terceiros. Dinheiro, cerca de pouco mais de 64 reais também foi localizado no interior do saco, junto com o entorpecente. O acusado disse que faz da atividade ilícita seu meio de vida, isso desde 1980. Já tinha ouvido falar dele mas não o conhecia pessoalmente. Com o outro rapaz nada foi encontrado mas ele disse que havia saído da cadeia a pouco tempo, era viciado e que estava ali para comprar a droga. Tanto o depoente como seu colega viu o acusado dispensando a sacola. O acusado não parecia ser morador de rua. O acusado nada disse sobre ser usuário.

Ressalto, por relevante, que os depoimentos dos policiais são uníssonos, harmônicos e muito coerentes, inclusive com o que foi dito ainda na fase policial, fls. 5/6. É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Observo, por relevante, que os policiais chegara a conduzir a pessoa de Michel Martins Scola, pessoa que se encontrava junto com o réu, a delegacia. Ele prestou depoimento e confirmou os fatos exatamente como mencionado pelos policiais militares, fls. 7.

Contudo ele não foi localizado para ser ouvido, fls. 161, tendo as partes desistido de sua oitiva.

Por fim, o réu, interrogado, confessou o ilícito. Ele declarou que tem 68 anos de idade e é separado. Tem 3 filhos e uma neta. Mora sozinho. É motorista de caminhão. Já foi processado por roubo, receptação e furto. Reconhece que estava vendendo a droga porque é viciado. É viciado em crack. Pretendia comprar a droga com o dinheiro. A pessoa que foi presa junto com o interrogando era um comprador. Está sem usar droga e piorou da bronquite por causa da falta do entorpecente. Agora está melhor. Pretende trabalhar com reciclagem. Já foi internado umas três vezes. Ficou 6 meses internado, depois ficou mais 3 e depois mais 3 meses. Já morou na rua por conta de drogas.

Como se percebe, a prova é francamente desfavorável ao acusado.

Quanto as teses defensivas, embora registre aqui minhas homenagens a Douta

Defensora Publica, afasto-as.

Com efeito, a aplicação do tráfico privilegiado exige que o denunciado seja primário, não ostente maus antecedentes, não se dedique as atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Marcos Antonio Casado é reincidente, ostenta maus antecedentes e está profundamente ligado ao crime como bem demonstra sua folha de antecedentes de fls. 103/121.

Uma das exigências da lei é que o acusado seja primário. Não há menção alguma a reincidência específica. Assim, o entendimento trazido pela Douta Defensora exige uma interpretação benéfica que desborda por completo do texto legal, não encontra amparo algum em princípio que informe o Direito Penal.

Aliás, neste sentido:

"A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.

De igual forma, não há prova alguma de que o acusado seja usuário, viciado e que estava ali vendendo drogas para sustentar seu vício.

Exatamente por estas razões, a tese não poderá ser aqui acolhida porque encontra uma barreira legal, intransponível, cujo desatendimento judicial caracteriza ato arbitrário, portanto fora do alcance da atuação judicial.

Daí porque, afasto a tese humanitária arguida pela Douta Defensora.

No mais, observo que por ocasião da dosimetria da pena, pese a longa folha de antecedentes do acusado, farei aqui algumas observações.

Os maus antecedentes não caducam jamais contudo caberá ao magistrado, por ocasião da dosimetria da pena, analisar a questão concreta e, na primeira fase, ponderar sobre seu reconhecimento ou não para o fim de aumento da básica.

Neste sentido, trago a colação interessante voto recente (fevereiro de 2022) proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, HC 211970 / SP vejamos:

"Quanto ao aumento da pena decorrente dos maus antecedentes, reporto-me à motivação do voto por mim subscrito no HC 135400/SP (Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL indeferiu a pretensão em caso análogo:

Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.

Não se pode - com todo o respeito às posições em contrário -, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes -, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.

Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61.

Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência - e não a reincidência - no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes - os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:

5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (...). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)

No mesmo sentido: HC 149573 AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 144209, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018.

A propósito, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (DJe de 23/11/2020)."

E, no caso concreto, diante da complexidade da Folha de Antecedentes do acusado, fls. 103/121, comparando-se a anotação que consta a fls. 116, de 29/11/2019, na qual constou a extinção, pelo cumprimento da pena, das 5 execuções que estavam em andamento e a anotação de fls. 119, na qual consta um quadro com as datas das extinções dessas mesmas execuções, cheguei a conclusão que somente irei considerar como maus antecedentes a condenação cuja pena foi cumprida em 26/02/2015 e que a reincidência somente será considerada em relação a pena cumprida em 10/05/2019. As demais anotações, com base na discricionariiedade que é facultada ao Juízo quanto a análise dos maus antecedentes para fins de recrudesimento da pena em sua primeira fase, aqui não serão consideradas porque muito antigas. Assim, embora presentes, não surtirão efeitos nas penas a seguir fixadas.

Assentadas essas premissas, portanto, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, reconheço que o réu ostenta uma condenação apta a gerar maus antecedentes e outra apta a gerar reincidência. Em relação aos meus antecedentes, refiro-me, especialmente a condenação de 3 anos 8 meses e 18 dias, cujo término se deu em 26/02/2015, fls. 119. E, por conta deles, aumento a pena em 1/6. Chego ao resultado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão o e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Observo por relevante, que não entendo ser o caso de aumentar a pena em razão da quantidade de entorpecente apreendida na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Daí porque entendo que a quantidade de droga apreendida não justifica um outro aumento.

Em segunda fase, a reincidência relativa a pena de 4 anos 6 meses e 17 dias, cumprida em 10/05/2019, compenso com a confissão.

Nada a ser considerado em terceira fase, torno a pena fixada em definitiva.

O único regime viável é o fechado já que reincidente condenando por crime equiparado ao hediondo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno MARCOS ANTONIO CASADO, nascido em 18/09/1954, natural de São Paulo - SP, filho de Waldemar Casado Rodrigues e Genny de Camargo Casado, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria

e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos.

Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva do réu porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal. 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 14/15). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Isentos de custas, na medida que o réu é patrocinado pela Defensora Pública.

Após regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA